

1500160-53.2022.8.26.0042

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Comarca: Altinópolis

Foro: Foro de Altinópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Asseverou que nunca se envolveu com o tráfico e que sempre usou crack, tendo passado por várias internações. Informou que o local dos fatos é ponto de tráfico, mas que ele estava lá para fazer uso do entorpecente.

Os policiais militares Wellington Luis Marques da Silva e Renan dos Santos declararam que estavam em patrulhamento e avistaram Thiago saindo de uma casa, local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Altinópolis

Foro de Altinópolis

Vara Única

Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro

CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP

Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500160-53.2022.8.26.0042 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500160-53.2022.8.26.0042

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA AMORIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

O Representante do Ministério Público denunciou GUSTAVO DA SILVA AMORIM como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de abril de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua Salomão Abraão, nº 35, Travessa Vila Mellis, neste município e Comarca de Altinópolis, o réu guardava, para fins de tráfico, a quantidade descrita na denúncia da droga vulgarmente conhecida como crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 138/139). A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022 (fls. 140).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu foi interrogado e o Ministério Público apresentou suas alegações finais, oralmente (fls. 181/183). Alegações finais da Defesa, em sede de memoriais, a fls. 185/191. É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls.

10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 103/105).

Com relação à autoria, o réu negou ter vendido drogas ao indivíduo de nome de Thiago. Disse que é usuário de drogas e que a droga encontrada seria destinada unicamente ao seu consumo. Asseverou que nunca se envolveu com o tráfico e que sempre usou crack, tendo passado por várias internações. Informou que o local dos fatos é ponto de tráfico, mas que ele estava lá para fazer uso do entorpecente. Os policiais militares Welligton Luis Marques da Silva e Renan dos Santos declararam que estavam em patrulhamento e avistaram Thiago saindo de uma casa, local conhecido como ponto de tráfico. Os militares informaram que Thiago portava 7 (sete) pedras de crack e que, ao ser abordado, confessou tê-las adquirido do acusado naquele local, pelo valor de R\$ 40,00. Disseram que entraram no imóvel, flagraram o acusado dando descarga no vaso sanitário, e que, mesmo após efetuada a descarga com o intuito de descartar as drogas, foi possível recuperar uma parte dela. Também asseguraram que encontraram resquícios da droga sobre um colchão e a quantia em dinheiro de R\$ 521,00. Por fim, relatou que o réu confessou vender drogas no local dos fatos.

Por fim, Thiago Inácio Guimarães relatou ser usuário de crack e ter sido abordado no dia dos fatos com a droga em questão. Em sede policial, ele disse que comprou a droga em Altinópolis, no local dos fatos. Entretanto, em juízo, Thiago alegou ter comprado o entorpecente em Batatais.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

A versão do réu não se sustenta diante dos elementos de prova. Os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Ademais, a súbita mudança de versão do usuário Thiago não favorece o réu, senão vejamos. Em primeiro lugar, costumeiro que usuários acabam prestando declarações em juízo de maneira diversa daquela feita no momento dos fatos, em sede policial. Tanto por uma questão de medo de represálias, quanto para evitar qualquer relação com os fatos e uma provável condenação do acusado. No entanto, o que se verifica é que o local dos fatos é conhecidíssimo como ponto de tráfico nesta cidade, e a única justificativa para um usuário lá se encontrar é mesmo o busca por entorpecentes. Somente por isso já se mostra impossível que ele tenha comprado sua droga em Batatais e estivesse lá apenas para consumi-la. Lado outro, a versão

prestada pelos policiais, no sentido de que o entorpecente teria sido adquirido pelo muro, a fim de evitar contato entre comprador e vendedor acaba por confirmar a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. E, neste ponto, não há motivos para se duvidar da conduta profissional dos policiais em questão, sobretudo por não haver qualquer notícia ou razão para que eles pretendessem prejudicar um inocente. Quanto à afirmação de que é mero usuário, a forma com que a droga foi apreendida não se coaduna com a situação de quem pretendia consumi-la para saciar seu vício. Assim, a versão judicial do réu de que a droga apreendida seria destinada a seu consumo pessoal, mostrou-se isolada. Mas não é só. Ainda que, eventualmente, fosse o acusado usuário de entorpecentes, a configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado o réu em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque o réu admitiu a propriedade de parte da droga apreendida além do que, a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, os policiais confirmaram que ingressaram na residência em questão, lá na biqueira, e presenciaram o exato momento em que o réu estava dando descarga no banheiro, tentando dispensar parte do entorpecente, oportunidade em que conseguiram ainda recolher duas pedras. Encontraram, ainda, considerável quantia em dinheiro e anotações contábeis da venda das drogas. E, neste ponto, não houve qualquer ilegalidade no ingresso da polícia no local; já que se tratava de crime permanente e com justa causa para a entrada no local, ante a abordagem anterior junto ao usuário e o conhecimento prévio e denúncias de que o réu se dedicava à traficância. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento do entorpecente.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado guardava consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação do réu. Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Fixo a pena-base do réu 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. A majoração nesta fase se justifica pelos maus antecedentes do réu e pela circunstância de que se trata de droga com alto poder viciante, destrutivo e apelo comercial (crack). Reconheço a agravante da reincidência (fls. 66), passando a pena para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Não há atenuantes, causas de aumento da pena ou diminuição de pena.

Fixo o regime fechado, pois o tráfico nestas circunstâncias (art. 33 caput da Lei Antidrogas) se trata de crime hediondo, devendo seguir os critérios gerais para imposição do regime de cumprimento de pena do art. 33 e seguintes do CP; tudo como já definido pelos tribunais superiores.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções – aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal que a Justiça Pública moveu contra GUSTAVO DA SILVA AMORIM, e o CONDENO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, do Código Penal à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multas, no valor unitário mínimo.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a natureza do delito, que tem trazido um grande temor à sociedade devido as suas consequências, que guardam estreita relação com a prática de outros delitos, acrescido do fato de encontrar-se preso cautelarmente em razão de flagrante delito e persistirem os pressupostos da custódia cautelar. Qualquer decisão em sentido contrário serviria apenas para fomentar o descrédito na JUSTIÇA e no PODER JUDICIÁRIO. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, e determino a incineração das drogas.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais por se tratar de beneficiário da gratuidade judiciária (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e DPE/SP).

Expeça-se certidão de honorários do patrono do réu, nos termos máximos da tabela. P.I.C.

Altinópolis, 6 de agosto de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito – Assinatura Digital